N°4.-

REGALÍA

COMPAÑÍA MINERA BONANZA SpA

A

LEONEL FERNANDO ZAPATA AVENDAÑO

"IRON 19" "IRON 20" "EL DORADO NORTE 1 AL 3 Y 5 AL 21" "EL DORADO CENTRO 1 AL 10" "EL DORADO SUR 1 AL 3" "RESGUARDO 1 AL 6" "NUEVA TAMAYINA 1 - 15"

REPERTORIO N°240.-

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Por la Cláusula Séptima, de la Escritura Pública de fecha 28 de Marzo del año 2024, otorgada ante Notario Público Titular de la Décimo Octava Notaría de Santiago de doña María Pilar Gutierrez Rivera, la **COMPAÑÍA MINERA BONANZA SpA**, Rol Único Tributario N°77.868.955-3, representada por doña **XIAOXU SUN**, china, casada, empresaria, Rol Único Tributario N°48.201.156-K, N° de pasaporte República Popular China EJ 4.201.429, ambos domiciliados en Avenida Andrés Bello N°2.457, piso 19, Providencia, Santiago, incorporó una **Regalía en favor** de don **LEONEL FERNANDO ZAPATA AVENDAÑO**, chileno, divorciado, empresario, cédula nacional de identidad N°7.406.236-9, domiciliado en Avenida Cuatro Esquinas N°1.525, ciudad de La Serena, de las siguientes pertenencias mineras denominadas, en adelante "concesiones del Royalty": (1) **"IRON DIECINUEVE",** ubicadas en el Sector El Dorado, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región, cuya Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva, se encuentra inscrita a fs. 223 N°32 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de Ovalle correspondiente al año 2015, cuyo dominio rola inscrito a la fojas 137 N°46 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de

Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024; (2) **"IRON VEINTE",** ubicadas en el Sector El Dorado, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región, cuya Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva, se encuentra inscrita a fs. 228 N°33 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de Ovalle correspondiente al año 2015, cuyo dominio rola inscrito a la fojas 138 N°47 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024; (3) **"EL DORADO NORTE 1 AL 3 Y 5 AL 21",** ubicadas en el Sector El Dorado, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, cuya Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva, se encuentra inscrita a fs. 175 vta. N° 76 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de Ovalle correspondiente al año 1997, cuyo dominio rola inscrito a fs. 139 N°48 del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024; (4) **"EL DORADO CENTRO 1 AL 10",** ubicadas en el Sector El Dorado, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, cuya Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva, se encuentra inscrita a fs. 165 N° 74 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de Ovalle correspondiente al año 1997, cuyo dominio rola inscrito a fs. 140 N°49 del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024; (5) **"EL DORADO SUR 1 AL 3",** ubicadas en el Sector El Dorado, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, cuya Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva, se encuentra inscrita a fs. 155 N° 72 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de Ovalle correspondiente al año 1997, cuyo dominio rola inscrito a fs. 141 N°50 del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024; (6) **"RESGUARDO 1 AL 6",** ubicadas en el Sector El Dorado, Comuna de Ovalle, Provincia

de Limarí, cuya Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva, se encuentra inscrita a fs. 160 N° 73 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de Ovalle correspondiente al año 1997, cuyo dominio rola inscrito a fs. 142 N°51 del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024; (7) **"NUEVA TAMAYINA 1 - 15",** ubicadas en el Sector El Dorado, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, cuya Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva, se encuentra inscrita a fs. 170 vta. N° 75 del Registro de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de Ovalle correspondiente al año 1997, cuyo dominio rola inscrito a fs. 143 N°52 del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los siguientes numerales: **(i)** El Comprador pagará a Leonel Fernando Zapata Avendaño una Regalía equivalentes a dos dolores de los Estados Unidos de Norteamérica por cada tonelada métrica vendida de mineral de Hierro extraído de las Concesiones del Royalty (en adelante la "Regalía" o "Royalty") **(ii)** El Royalty será pagadero siempre que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones: **(a)** Que el Comprador pueda, de hecho, explotar y extraer legal y adecuadamente las Concesiones del Royalty; **(b)** Que de las operaciones de explotación y extracción se obtenga mineral que – según los estándares comerciales del Comprador – tenga valor suficiente para ser comercializado por éste; **(c)** Que se produzca, de hecho, la venta de la producción referida en la letra (b) anterior, y dicha venta, de hecho, sea debidamente pagada y percibida por el Comprador en su totalidad; **(iii)** El Comprador pagará el Royalty dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la factura de exportación emitida contra el mineral de hierro extraído de las Concesiones Mineras que haya sido

debidamente cargado en el buque para su embarque desde un puerto chileno. El pago se realizará mediante deposito ante Notario, de Boletas de Garantía Bancarias a nombre de Leonel Fernando Zapata Avendaño. A la inversa, Leonel Fernando Zapata Avendaño se obliga a que en las diligencias en que se efectúe el pago, ante Notario Público, otorgará inmediatamente antes de dicho pago, escritura publica de Declaración de No Pago de Cuota de regalía, la falta de firma de la escritura anterior, dará lugar a la falta de pago de las Regalías devengadas, considerándose extinguida la Regalía; **(iv) No cesión.** Leonel Fernando Zapata Avendaño no podrá ceder total o parcialmente la Regalía a terceros y/o Partes Relacionadas; **(v) Derecho de Recompra.-** Tanto el Comprador como Leonel Fernando Zapata Avendaño declaran expresamente que, por la suscripción del presente instrumento, se estarán autorizando a ofrecerse recíprocamente la compra de la Regalía al Comprador, durante todo el periodo de duración de la Regalía. En dicho sentido acuerdan que dicha oferta podrá hacerse en cualquier tiempo a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. De esta forma el Comprador tendrá derecho a comprar el Royalty a don Leonel Fernando Zapata Avendaño en cualquier tiempo y sin limitación alguna; **(vi) Extinción del Royalty.-** No obstante lo anterior, la Regalía se dará por terminada/extinguida en las siguientes circunstancias; **(a)** Si Leonel Fernando Zapata Avendaño incumple sus obligaciones conforme al presente Contrato; **(b)** Si Leonel Fernando Zapata Avendaño incumple sus declaraciones y garantías indicadas en el presente Contrato; **(c)** Si Leonel Fernando Zapata Avendaño no asiste al Comprador con cualquier información, registros, firmas, y en general, cualquier asistencia que los Compradores pudieran requerir de tiempo en tiempo, y de manera no limitada, para el

correcto desarrollo del proyecto en relación con las Concesiones Mineras; **(d)** En caso de fallecimiento de Leonel Fernando Zapata Avendaño, y/o por su renuncia a la Regalía; **(e)** Asimismo, para efectos de la cancelación y alzamiento de cualesquier inscripción y/o anotación del Royalty al margen de las inscripciones de las Concesiones Mineras, será suficiente la presentación de un certificado de defunción de don Fernando Leonel Zapata Avendaño, o una escritura publica suscrita por el, renunciando al Royalty, ante el Conservador de Minas respectivo; **(vii)** Leonel Fernando Zapata Avendaño acuerda expresamente que el Royalty no será aplicable a la comercialización del material mineral y/o cualquier otro bien comercializable que se encuentre comprendido, forme parte o derive de los bienes embargados por el Expediente C guión trescientos cincuenta y seis guión dos mil veintitrés en el primer Juzgado Civil de Ovalle, los cuales, además, se encuentran incluidos en el Anexo C, correspondiente al Acta de Incautación e Inventario de la Liquidación Forzosa de Empresa Deudora Minera Leonel Fernando Zapata Avendaño E.I.R.L. Rol Único Tributario setenta y seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis guión ocho, y a mayor abundamiento, en Anexo I de dicha Acata, correspondiente al Informe Topográfico realizado por el topógrafo Alex Diaz Campusano con fecha quince de junio de dos mil veintitrés, el cual las partes acuerdan expresamente que se considera como parte integrante de la presente escritura, ni tampoco a la comercialización del material mineral y/o cualquier otro bien comercializable que se encuentre actualmente, o en un futuro, embargados o afectos a cualquier tipo de prohibición; **(viii) Anotación del Royalty.-** El Royalty deberá ser anotado al margen del dominio de cada una de las Concesiones Mineras, una vez sea inscrito en el Conservador de Minas de

Ovalle la transferencia de las Concesiones Mineras a nombre del Comprador; y, (ix) **Supervivencia del Royalty.-** Las partes acuerdan que, en caso de que el Comprador transfiera las Concesiones Mineras sujetas al Royalty de esta Clausula Séptima del presente documento, el nuevo adquirente tendrá las mismas obligaciones sujetas al presente Royalty.- **Personería:** La personería de doña **Xiaoxu Sun** para representar a **Compañía Minera Bonanza SpA**, consta en escritura pública de fecha 29 de Febrero de 2024 otorgada ante el Notario de Santiago doña María Pilar Gutiérrez Rivera y certificado otorgado por el Conservador de Comercio de Santiago de fecha 12 de Marzo de 2024. Demás estipulaciones constan en respectiva escritura de compraventa de pertenencias mineras a que hace referencia la presente inscripción, cuya copia quedó archivada bajo el **N°3,** al final del presente Registro.- Requirió doña Javiera Velasco.- Ovalle, diez de Julio del año dos mil veintiséis.-

BOLETA N° 568137
DRCHS: #3420000